

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3111/2539

บริษัท ชัยศักดิ์ยศสุข จำกัด
นาง สมจิต คงสมลาม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 406, มาตรา 567

ป.วิ.พ. มาตรา 245 (1), มาตรา 247

แม้ขณะทำสัญญาเช่าซื้อโจทก์ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อโดยอยู่ในระหว่างโจทก์เช่าซื้อทรัพย์สินดังกล่าวกับบ. ก็ตามแต่ตามสัญญาเช่าซื้อดังกล่าวโจทก์จะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก่อนที่โจทก์จะโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่จำเลยที่1ตามสัญญาสัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์กับจำเลยที่1จึงมีผลใช้บังคับได้ เมื่อทรัพย์สินที่เช่าซื้อสูญหายสัญญาเช่าซื้อย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา567ส่วนค่าเช่าซื้อล่วงหน้าทั้งหมดซึ่งจำเลยที่1จ่ายเป็นเงินดาวน์ส่วนหนึ่งและทำสัญญากู้ให้ไว้แก่โจทก์อีกส่วนหนึ่งจึงเป็นเงินที่โจทก์ได้มาโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้หรือโดยเหตุที่มีได้มีได้เป็นขึ้นและเป็นทางให้จำเลยที่1เสียเปรียบหากทรัพย์สินที่เช่าซื้อมิได้สูญหายเพราะความผิดของจำเลยที่1หรือโจทก์นำเงินดาวน์มาหักเป็นค่าเช่าซื้อก่อนสัญญาเช่าซื้อระงับโจทก์ก็ต้องคืนให้แก่จำเลยที่1 เมื่อจำเลยที่1ไม่ต้องรับผิดชอบจำเลยที่2ผู้ค้าประกันซึ่งต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้รวมก็ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ด้วยศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาถึงจำเลยที่2ซึ่งมิได้ฎีกาด้วยได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 กู้ยืมเงินจากโจทก์ 200,000 บาท ดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ 15 ต่อปี โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันและยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมเมื่อ หนี้ถึงกำหนดชำระตามสัญญาแล้วจำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสอง ชำระเงินจำนวน 240,000 บาท กับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้น เงิน 200,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยที่ 1 เข้าซื้อรถยนต์บรรทุกหมายเลข ทะเบียน 71-4199 กรุงเทพมหานคร และรถพ่วงหมายเลขทะเบียน 71-4736 กรุงเทพมหานคร จากโจทก์ราคา 1,870,000 บาท ในวันทำสัญญาจะต้องชำระเงิน ดาวน์ 500,000 บาท แต่จำเลยที่ 1 ชำระเพียง 300,000 บาท ส่วนเงินดาวน์อีก 200,000 บาท จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้ยืมมาให้โจทก์ไว้ โดยโจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน เป็นการผิดกฎหมาย การเข้าซื้อรถยนต์บรรทุกดังกล่าว จำเลยที่ 1 ต้องชำระค่าเช่าซื้อให้โจทก์เดือนละ 37,675 บาท โดยโจทก์หักเงินค่าเช่าซื้อและ ดอกเบี้ยจากเงินรายได้ที่ได้จากการที่จำเลยที่ 1 นำรถยนต์บรรทุกแล่นร่วมรับจ้างใน การงานร่วมกับโจทก์เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2533 โจทก์สมคบกับคนร้ายลักทรัพย์ รถบรรทุกกับรถพ่วงไป จำเลยที่ 1 ติดต่อขอรถยนต์บรรทุกที่ถูกลักไปคืน โจทก์ไม่ยอม และมาฟ้องเรียกเงินกู้เป็นคดีนี้เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต นอกจากนั้นโจทก์ยังเรียกเงิน ค่าปรับเงินกู้จากจำเลยที่ 1 อีก 2,933 บาท โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง ใน การเช่าซื้อจำเลยที่ 1 ได้ชำระเงินให้โจทก์เป็นค่าเงินดาวน์ 300,000 บาท และทำ สัญญากู้ให้โจทก์ไว้ 200,000 บาท เงินค่างวด เงินค่าดอกเบี้ยค่าปรับดอกเบี้ย 2,933 บาท รวมเป็นเงินที่ชำระให้โจทก์ไปแล้ว 470,633 (ที่ถูกเป็น 469,633 บาท) การที่ โจทก์สมคบกับคนร้ายลักทรัพย์รถบรรทุกและรถพ่วงไป ทำให้จำเลยที่ 1 เสียหาย จำเลยที่ 1 มีรายได้จากการใช้รถยนต์บรรทุกและรถพ่วงไม่น้อยกว่าเดือน ละ 9,813.75 บาท แต่ขอคิดค่าขาดประโยชน์เพียงเดือนละ 9,000 บาท ขอให้บังคับ โจทก์คืนเงินดาวน์ 300,000 บาท เงินค่างวด 4 งวด 150,700 บาท เงินค่าดอกเบี้ย

16,000 บาท เงินค่าปรับดอกเบี้ยย2,933 บาท แก่จำเลยที่ 1 และใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยที่ 1 เป็นรายเดือนเดือนละ 9,000 บาท นับแต่วันฟ้องแย้งไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จ

โจทก์ขาดนัดยื่นคำให้การแก้ฟ้องแย้ง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์คืนเงินจำนวน300,000 บาท ที่โจทก์รับไว้แก่จำเลยที่ 1 ตามฟ้องแย้ง ยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2533 จนกว่าจะชำระ เสร็จแก่โจทก์แต่ดอกเบี้ยก่อนฟ้อง (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2534) ไม่เกิน31,150 บาท ให้ยกฟ้องแย้ง

จำเลย ที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์เข้าซื้อรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 71-4199 กรุงเทพมหานคร และรถพ่วงหมายเลขทะเบียน 71-4736 กรุงเทพมหานคร จากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บุคคลลัภย์ จำกัด ต่อมาวันที่ 9 กรกฎาคม 2533 โจทก์ตกลงให้จำเลยที่ 1 เข้าซื้อรถยนต์บรรทุกและรถพ่วงดังกล่าว ในราคา 1,870,000บาท โดยจำเลยที่ 1 จะต้องชำระเงินดาวน์ 500,000 บาท แต่จำเลยที่ 1 ชำระเพียง 300,000 บาท ส่วนอีก 200,000 บาท จำเลยที่ 1ทำหนังสือสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.2 ให้แก่โจทก์ไว้ ราคาค่าเช่าซื้อที่เหลือกำหนดผ่อนชำระ

60 เดือน จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันการกู้เงินตามเอกสารหมายเลข 3 โจทก์มอบรถยนต์บรรทุกและรถพ่วงแก่จำเลยที่ 1 ในวันเดียวกันต่อมาวันที่ 12 พฤศจิกายน 2533 รถยนต์บรรทุกและรถพ่วงดังกล่าวสูญหายไปคดีมีปัญหาว่า จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบสัญญาหรือไม่ และโจทก์จะต้องคืนเงินดาวน์แก่จำเลยที่ 1 หรือไม่ เห็นว่า ตามทางนำสืบของโจทก์และจำเลยที่ 1 รับฟังได้ว่าการทำสัญญาเช่าซื้อเป็นหนังสือสัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 จึงมีผลใช้บังคับที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อสัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 จึงเป็นโมฆะนั้นเห็นว่า โจทก์ทำสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินดังกล่าวจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บุคคลจำกัด ตามสำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมายเลข 8 ตามสัญญาเช่าซื้อดังกล่าวโจทก์จะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก่อนที่โจทก์จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่จำเลยที่ 1 ตามสัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ดังนี้ แม้ในขณะที่โจทก์ทำสัญญาเช่าซื้อกับจำเลยที่ 1 โจทก์จะยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อ สัญญาเช่าซื้อ ก็ไม่เป็นโมฆะดังจำเลยที่ 1 ฎีกาสัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 มีผลใช้บังคับ จำเลยที่ 1 จึงผูกพันตามสัญญา แต่เมื่อทรัพย์สินที่เช่าซื้อสูญหายไป สัญญาเช่าซื้อย่อมระงับไปด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 567 เงินค่าเช่าซื้อล่วงหน้าทั้งหมดจำนวน 500,000 บาท ซึ่งจำเลยที่ 1 จ่ายให้แก่โจทก์เป็นเงินดาวน์ 300,000 บาท ส่วนหนึ่ง และทำเป็นสัญญากู้ให้ไว้แก่โจทก์ 200,000 บาท อีกส่วนหนึ่ง จึงเป็นเงินที่โจทก์ได้มาโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ หรือโดยเหตุซึ่งมิได้มีได้เป็นขึ้นและเป็นทางให้จำเลยที่ 1 เสียเปรียบ โจทก์จึงต้องคืนให้แก่จำเลยที่ 1 ฐานลามิควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 406 อีกทั้งข้อเท็จจริงก็ไม่ปรากฏด้วยว่า ทรัพย์สินที่เช่าซื้อสูญหายไปเพราะความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 1 อันจะเป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ด้วย ทั้งไม่ปรากฏว่าโจทก์นำเงินดาวน์จำนวน 300,000 บาทมาคิดหักเป็นค่าเช่าซื้อก่อนสัญญาเช่าซื้อจะระงับ ดังนี้ โจทก์จึงต้องคืนเงินดาวน์จำนวน

300,000 บาทแก่จำเลยที่ 1 ตามฟ้องแย้งและไม่อาจฟ้องบังคับจำเลยที่ 1 ตามหนังสือสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข 2 ได้ เมื่อจำเลยที่ 1 ผู้กู้ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์จำเลยที่ 2 ผู้ค้ำประกันซึ่งต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้รวมก็ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ด้วย ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาถึงจำเลยที่ 2 แม้จำเลยที่ 2 จะมีได้ฎีกาทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 245(1) และ 247 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังขึ้น ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์คืนเงินดาวน์แก่จำเลยที่ 1 มานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล"

พิพากษากลับ ให้ บังคับคดี ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

(สมพล สัตยาอภิธาน-ไพศาล รวงฆางกูร-อร่าม หุตางกูร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 572 บัญญัติว่า อันว่าเช่าซื้อนั้น คือสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านั้นคราว จากบทบัญญัติดังกล่าวมีหลักเกณฑ์คือ 1. ผู้ที่จะให้เช่าซื้อได้จะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 2. เจ้าของนำทรัพย์สินออกให้เช่าโดย ก. ให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือ ข. จะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า 3. โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่า

ได้เงินเป็นจำนวนคราว (งวด เดือน) ดังนั้นประการแรกที่จะทำสัญญาเช่าซื้อได้ ผู้ที่
ให้เช่าซื้อจะต้องเป็นเจ้าของ ซึ่งคำว่า เจ้าของ ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่า ผู้มีกรรมสิทธิ์ผู้มีสิทธิครอบครองใช้สอยเก็บผล
ประโยชน์ และจำหน่ายทรัพย์สิน เมื่อปฏิบัติตามกฎหมายแล้วผู้ที่ให้เช่าซื้อได้จะต้อง
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในฐานะเจ้าของ โดยเป็นผู้เก็บผล
ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น และสามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ ประเด็นที่จะต้อง
พิจารณาว่า การเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นจะต้องเป็นเจ้าของในขณะทำสัญญาเช่าซื้อ
หรือว่าเป็นเจ้าของในภายหลังจากทำสัญญาเช่าซื้อก็ได้ เมื่อพิจารณาทบบัญญัติ
มาตรา 572 ดังกล่าวข้างต้นที่ว่า อันว่าเช่าซื้อนั้น คือสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สิน
ออกให้เช่า เมื่อพิจารณาเช่นนี้ทำให้เห็นเจตนาหรือวัตถุประสงค์ของบทกฎหมายว่า ผู้
ที่จะทำสัญญาเช่าซื้อได้จะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินในขณะที่ทำสัญญาเช่าซื้อ ตราบ
ใดที่ยังไม่เป็นเจ้าของก็ไม่มีสิทธิทำสัญญาเช่าซื้อได้ จะทำได้อย่างมากก็เพียงสัญญา
จะเช่าซื้อเท่านั้น อย่างไรก็ตามได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินไว้ว่าแม้ขณะทำสัญญา
เช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อยังไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินก็สามารถให้เช่าซื้อได้ คำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 2058/2520 แม้ขณะทำสัญญาเช่าซื้อโจทก์ยังไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ให้
เช่าซื้อก็ตาม แต่จำเลยได้ตกลงให้โจทก์ซื้อทรัพย์สินนั้นมาให้จำเลยเช่าซื้อ เห็นได้ว่าการ
ทำสัญญาเช่าซื้อนี้เป็นการทำไว้ล่วงหน้าโดยเจตนาให้มีผลบังคับกันในเมื่อเจ้าของ
ทรัพย์สินได้ขายทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่จะเช่าซื้อให้โจทก์แล้ว ทั้งเมื่อทำสัญญาแล้วโจทก์ก็ได้
เป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว และจำเลยได้ชำระค่าเช่าซื้อให้แก่โจทก์อีกถึง 3 งวด ตาม
สัญญาเช่าซื้อดังนั้นจำเลยจึงต้องผูกพันตามสัญญาเช่าซื้อ จำเลยจะกลับมาอ้างว่า
ขณะทำสัญญาโจทก์ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่เช่าซื้อจึงไม่มีอำนาจฟ้องหาได้ไม่ ตามคำ
พิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว มีข้อเท็จจริงว่า เดิมจำเลยไปติดต่อขอซื้อเครื่องปรับ
อากาศจาก น. แต่มีเงินสดไม่พอ จึงมาแจ้งให้โจทก์ซึ่งเป็นบริษัทเงินทุนซื้อเครื่อง
ปรับอากาศ แล้วนำไปให้จำเลยเช่าซื้อต่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2517 จำเลยจึงได้ยื่น

คำขอเช่าซื้อเครื่องปรับอากาศจากโจทก์ ต่อมาวันที่ 5 เดือนเดียวกันโจทก์อนุมัติ
คำขอดังกล่าว จึงได้ทำสัญญาเช่าซื้อขึ้น ต่อมาวันที่ 30 สิงหาคม 2517 โจทก์จึงซื้อ
เครื่องปรับอากาศจาก น. ศาลฎีกาจึงเห็นว่า แม้ขณะทำสัญญาเช่าซื้อ โจทก์จะไม่ได้
เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อ แต่ก็เป็นที่เห็นได้ว่า การทำสัญญาเช่าซื้อนั้นเป็นการทำ
ไว้ล่วงหน้าโดยเจตนาให้มีผลบังคับกันได้เมื่อ น. ได้ขายเครื่องปรับอากาศที่จำเลย
จะเช่าซื้อให้แก่โจทก์แล้วโดยความเคารพต่อคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว ผู้
หมายเหตุเห็นว่าน่าจะขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หากขณะที่ทำสัญญาเช่าซื้อนั้น
โจทก์ยังไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เช่าซื้อ ก็น่าจะมีสิทธิเพียงทำสัญญาจะเช่าซื้อ
เท่านั้น เมื่อโจทก์ได้กรรมสิทธิ์แล้วจึงจะนำออกให้เช่าซื้อได้ เนื่องจากสัญญาเช่าซื้อ
ให้ผลประโยชน์ตอบแทนมากกว่าการให้กู้ยืมเงิน บริษัทเงินทุนต่าง ๆ จึงหันมานิยม
ประกอบกิจการให้เช่าซื้อ ทั้งนี้เพราะไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และประกาศกระทรวงการคลังในเรื่องการเรียกดอกเบี้ย วัตถุประสงค์
ของกฎหมายในเรื่องเช่าซื้อจึงได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน
ประสงค์จะนำทรัพย์สินออกให้เช่าและให้คำมั่นว่า จะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้
ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า กลับกลายเป็นผู้มีเงินประสงค์ที่จะหาผลประโยชน์
จากบุคคลผู้มีความจำเป็นต้องใช้สินค้าแต่ไม่มีเงินพอที่จะซื้อสินค้านั้นได้ ให้มาใช้
บริการในรูปทำสัญญาเช่าซื้อแทนที่จะเป็นการกู้ยืมเงิน ซึ่งศาลก็ยินยอมพิพากษา
บังคับให้เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3718/2525 การให้เช่าซื้อเป็นธุรกิจหนึ่งซึ่งรวม
อยู่ในธุรกิจการค้าอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของโจทก์ซึ่งเป็นบริษัทจำกัด แม้โจทก์จะ
ไม่มีสินค้าของตนเอง ก็อาจนำสินค้ามาให้ลูกค้าทำการเช่าซื้อได้ โดยทำสัญญาเช่าซื้อ
กันไว้ล่วงหน้าให้มีผลบังคับกันได้เมื่อโจทก์เป็นเจ้าของทรัพย์สินแล้ว มิใช่ว่า เมื่อ
ไม่มีสินค้าของตนแล้วจะประกอบธุรกิจการค้าประเภทนี้ไม่ได้ ตามตัวอย่างคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเรื่องที่โจทก์ผู้ให้เช่าซื้อไปซื้อทรัพย์สินมาให้
จำเลยผู้เช่าซื้อได้เช่าซื้อ แต่บางกรณีแม้กระทั่งผู้ให้เช่าซื้อเองก็เป็นผู้เช่าซื้อมาแล้วนำ

มาให้ผู้อื่นเช่าซื้อต่อ ซึ่งในขณะที่ทำสัญญาเช่าซื้อนั้น ยังผ่อนชำระค่าเช่าซื้อไม่เสร็จ เพียงแต่ว่าครบกำหนดผ่อนชำระค่าเช่าซื้อก่อนสัญญาเช่าซื้อที่ตนนำไปให้เช่าซื้อต่อก็ มีผลใช้บังคับได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 483/2534 โจทก์เช่าซื้อรถยนต์พิพาทมาจาก ท.แล้วจำเลยที่ 1 เช่าซื้อรถยนต์พิพาทจากโจทก์โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน แม้ ขณะทำสัญญาเช่าซื้อ โจทก์ยังไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์พิพาทที่ให้เช่าซื้อ แต่ ท. ยอมให้โจทก์นำรถยนต์พิพาทออกให้ผู้อื่นเช่าซื้อได้ และโจทก์สามารถโอนกรรมสิทธิ์ ในรถยนต์พิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 ได้ หากจำเลยที่ 1 ชำระเงินค่าเช่าซื้อครบตาม สัญญา จำเลยที่ 1 ต้องผูกพันตามสัญญาเช่าซื้อ จะอ้างว่าขณะทำสัญญาเช่าซื้อโจทก์ ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อจึงไม่มีอำนาจฟ้องหาได้ไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ หมายเหตุนี้ได้ตัดสินไว้ทำนองเดียวกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 483/2534 ข้างต้น เพียงแต่ว่าข้อเท็จจริงต่างกันตรงที่คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ไม่ปรากฏว่า เจ้าของเดิมที่ให้เช่าซื้อมิได้ให้ความยินยอมด้วยอย่างไรก็ตามทั้งสองกรณีนี้จะเห็นได้ ว่า การชำระค่าเช่าซื้อครบหรือไม่ยังไม่เป็นที่แน่นอน ดังนั้นการที่ยินยอมให้ผู้ที่เช่า ซื้อรายแรกนำออกให้ผู้อื่นเช่าซื้อรถยนต์ต่อไปนั้น มีผลใช้บังคับได้จะเกิดปัญหาตาม มามากมาย เช่น ผู้เช่าซื้อคนเดิมไม่สามารถผ่อนชำระค่าเช่าซื้อได้หรือไม่ยอมชำระค่าเช่าซื้อเป็นเหตุให้สัญญาเช่าซื้อเลิกกันเจ้าของทรัพย์สินย่อมมีสิทธิที่จะเข้าครอบครอง ทรัพย์สินที่เช่าซื้อได้ หากเป็นเช่นนั้นผู้เช่าซื้อคนต่อไปก็ไม่สามารถที่จะได้กรรมสิทธิ์ ได้คงมีสิทธิได้แต่เรียกค่าเสียหายจากผู้เช่าซื้อคนแรกเท่านั้นซึ่งมิใช่วัตถุประสงค์ของผู้เช่าซื้อรายหลัง ดังนั้น ด้วยความเคารพแล้วด้วยเหตุผลดังกล่าวประกอบกับตัวบท มาตรา 572 ก็ได้บัญญัติไว้ชัดแล้วว่า ผู้ให้เช่าซื้อนั้นจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ดังนั้นผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินจึงไม่มีสิทธิที่จะให้เช่าซื้อได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4544/2533 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 572 ผู้ให้เช่าซื้อจะต้อง เป็นเจ้าของทรัพย์สิน และเอาทรัพย์สินซึ่งตนเป็นเจ้าของออกให้เช่า จำเลยเอารถยนต์ ซึ่งมีใช้ของตนเองมาให้โจทก์เช่าซื้อ จึงไม่ชอบด้วยบทกฎหมายดังกล่าวโจทก์ไม่อาจ

อ้างสัญญาเช่าซื้อนำมาฟ้องร้องบังคับจำเลยได้ โจทก์และจำเลยซึ่งเป็นคู่สัญญาจึง
ต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม ศิริชัย วัฒนโยธิน